LA FICHE D'ARRÊT

SUPPORT DE BIENVENUE

NAVIRE

Rejoins le serveur Discord *NAVIRE* !

Découvre la communauté ***NAVIRE*** sur Discord - discute avec 266 autres membres et profite du chat vocal et textuel gratuit.

Discord

1. L'Accroche

C'est la carte d'identité de l'arrêt. Elle doit situer la décision immédiatement.

- **Contenu** : Juridiction (ex: Conseil d'État, Cour de cassation), formation (ex: Assemblée, Section), date, nom de l'arrêt (s'il en a un).
- **Thème** : De quoi parle-t-on juridiquement ?
- *Exemple : « Dans cet arrêt d'Assemblée du 26 octobre 1945, Aramu, le Conseil d'État consacre l'existence des principes généraux du droit. »*

2. Les Faits

Il s'agit de raconter l'histoire qui a mené au litige, de manière chronologique et neutre.

- La **qualification juridique** : Ne dites pas « M. Dupont », dites « le requérant », « l'agent public », « la victime ». Ne dites pas « la mairie », dites « l'administration » ou « la commune ».
- La **chronologie** : Utilisez l'imparfait ou le passé composé. Sélectionnez uniquement les faits pertinents pour la solution juridique.
- *Exemple : « Un agent public a été révoqué par son administration sans avoir pu consulter son dossier. »*

3. La Procédure

C'est le cheminement du dossier à travers les tribunaux avant d'arriver devant la juridiction suprême.

- **Première instance** : Qui a saisi quel tribunal ? Quelle a été la décision (jugement) ?
- **Appel** : Qui a fait appel ? Quelle a été la décision de la Cour administrative d'appel (arrêt) ? (Infirmation ou confirmation du jugement ?)
- **Pourvoi** : Qui se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État ?
- *Astuce : Soyez précis sur le sens des décisions précédentes (a donné raison à X, a annulé la décision, etc.).*

4. Les Prétentions et Moyens des parties (Les Thèses en présence)

C'est le débat juridique. Que veut chaque partie et pourquoi ?

- Le **demandeur** au pourvoi (celui qui attaque) : Que demande-t-il ? (ex: l'annulation de l'arrêt d'appel). Quels sont ses arguments juridiques (les moyens) ?
  - Exemple : « Le requérant soutient que la décision viole l'article X car les droits de la défense n'ont pas été respectés. »
- Le **défendeur** (celui qui se défend) : Que répond-il ? (souvent, il défend la décision des juges du fond).

5. Le Problème de Droit

C'est l'étape la plus importante. C'est la question abstraite à laquelle le juge doit répondre pour trancher le litige.

- **Formulation** : Elle doit être générale et abstraite. Elle ne doit pas contenir les noms des parties ni les détails trop spécifiques.
- **Structure** : Elle commence souvent par « Dans quelle mesure... », « À quelles conditions... », « Le juge administratif est-il compétent pour... ».
- **Mauvais exemple** : Est-ce que M. Durand a le droit de construire son garage ?
- **Bon exemple** : L'administration est-elle tenue de respecter un délai raisonnable lorsqu'elle retire un acte administratif créateur de droits illégal ?

6. La Solution (Le Dispositif et les Motifs)

C'est la réponse du juge au problème de droit.

- Le sens de la décision : Rejet du pourvoi ? Annulation (Cassation) ?
- Les motifs (le raisonnement) : C'est ici qu'il faut citer les « Considérants de principe » (les phrases clés de l'arrêt qui posent la règle générale). Expliquez le raisonnement juridique suivi par le juge.
- *Exemple : « Le Conseil d'État annule la décision. Il pose le principe selon lequel... [citation entre guillemets]... »*

7. La Portée de l'arrêt

C'est la conclusion de votre fiche. Quelle est l'importance de cet arrêt dans l'histoire du droit ?

- **Nature** : Est-ce un arrêt de principe (fondamental) ou d'espèce (application simple) ?
- **Évolution** : Est-ce un revirement de jurisprudence ? Une confirmation ? Une précision nouvelle ?
- **Avenir** : Cette jurisprudence est-elle toujours d'actualité ou a-t-elle été contredite par une loi ou un arrêt ultérieur ?